

△△△△△△ 상임감사

주의1, 통보

제 목 행위허가 구비서류(토지사용 승낙서) 검토 소홀

소 관 기 관 △△△△△△△△△△△△

조 치 기 관 △△△ △△△△△△, △△△△△△△△△△△△

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 각각 2개월, 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

△△△△△△△△△△△△는 「△△ △△설치 허가 신청」(△△△△△△-4827, 2021.11.2.) 요청 건에 대하여 「자연공원법」 제23조(행위허가) 제3항의 기준을 검토하여 허가하였다.

[표 1] 행위허가 신청 및 허가 현황

용도지구	사업명	신청인	사업 위치	사업내용	행위기간	점용기간
△△△△ △△△△	△△△ 농업용 △△ 설치	△△ △△△△△	△△△ △△△△△ △△△ 568-3외 2필지	- 사업면적 0.324㎡ - 세부내역 CP△△ 4개소 설치 ※ 높이 10m 이하	허가(협의)일 ~ 2021. 12. 31.	허가(협의)일 ~ 10년

자료: △△△ 제출자료 재구성

2. 관계법령 및 판단기준

「자연공원법」 제23조(행위허가) 및 제71조(허가에 관한 협의 등)에 따라 공원구역에서 공원사업 외에 건축, 벌채, 개간, 그밖의 형질변경 등을 하고자 할 시 공원관리청의 허가(협의)를 받아야 한다.

동법 시행령 제17조(행위허가 신청 등)에 따르면, 동법 제23조제1항의 규정에 의하여 행위의 허가를 받고자 하는 자는 허가신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다)에 점용 또는 사업계획서(동법 제23조제3항의 규정에 의한 공원위원회의 심의를 거치는 사항에 한한다), 위치도·지적·임야도 및 평면도, 토지사용승낙서(동법 제23조제1항제1호 내지 제3호·제9호 및 이 영 제20조 각호의 1에 해당하는 행위로서 신청인 소유의 토지가 아닌 경우에 한한다)를 첨부하여 공원관리청에 제출하여야 한다.

공단 「공원계획 및 허가업무 매뉴얼」에 따르면, 신청인 소유의 토지·건물이 아닐 경우 사용승낙서 등을 확인하도록 하고 있으며, 구비 서류 미비 시에는 보완을 요청하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△△△는 행위허가 업무를 추진함에 있어 자연공원법 시행령 제17조(행위허가 신청 등)에 따라 제출받은 구비 서류를 검토하고 미비 시에는 보완을 요청하여야 한다.

△△△△△△△△△△△△ 행위허가 담당자는 「△△ △△설치 허가 신청」(△△△△△△-4827, 2021.11.2.) 요청 건을 처리하며, 검토의견서에 2021년 8월경 토지소유자 사망에 따라 상속 진행 중에 있다는 사유로 토지사용승낙를 대체하여 전기사용 신청자인 자녀의 동의서만 제출 받아 검토하였다는 의견을 작성하였다.

그러나, 제출받은 첨부 서류의 가족관계증명서에는 토지소유자의 배우자와 자녀 △명이 가족 구성원으로 되어 있음에 따라, 상속 진행 중에 있는 토지의 경우 배우자와 자녀 △명 모두에게 권리 관계가 있다고 볼수 있으며, 전기사용 신청자인 자녀의 동의서만으로는 토지사용승낙서를 대체할 수 없다고 판단된다.

따라서, △△△△△△△△△△△△△는 「△△ △△설치 허가 신청」(△△△△△△△-4827, 2021.11.2.) 요청 건의 경우 행위허가 대상지가 신청인 소유의 토지가 아님에 따라 토지소유자의 사용승낙서를 검토하고 누락 등 미비한 사항에 대하여 보완을 요청하였어야 함에도, 토지소유자의 사용승낙서에 대한 보완을 별도로 요청하지 않고 허가를 하는 등 행위허가 구비서류(토지사용 승낙서) 검토를 소홀히 한 사실이 있다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하면서 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△ △△△△△△△)은 행위허가 구비서류(토지사용 승낙서) 검토를 소홀히 한 △△△ △급 △△△에 대하여 신분상 주의 처분을 요구합니다.(주의1)

이사장(△△△△△△△△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)